Категорія справи №

761/24088/20

: Кримінальні справи (з 01.01.2019); Провадження за поданням правоохоронних органів, за клопотанням слідчого, прокурора та інших осіб про; арешт майна.

Надіслано для оприлюднення: **14.08.2020.** Зареєстровано: **16.08.2020.** Забезпечено надання загального доступу: **не визначено.**

Номер судового провадження: **1-кс/761/15047/2020**

Номер кримінального провадження в ЄРДР: **22017000000000272**

Справа № 761/24088/20

Провадження № 1-кс/761/15047/2020

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 серпня 2020 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Овсеп'ян Т.В., за участю: секретаря судового засідання Рєзанцева Б.О., прокурора Северина К.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора Северина К.М. про арешт майна у кримінальному провадженні за №22017000000000272, внесеного 06.07.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочинів, передбачених ч.1 ст.14 ст.113 та ч.1 ст.111 КК України,

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора Северина К.М. про арешт майна у кримінальному провадженні за №22017000000000272, внесеного 06.07.2017 р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочинів, передбачених ч.1 ст.14 ст.113 та ч.1 ст.111 КК України.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає про те, що Головним слідчим управлінням СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №22017000000000272, внесеному 06.07.2017 р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочинів, передбачених ч.1 ст.14 ст.113, ч.1 ст.111 КК України.

Зі змісту клопотання вбачається, що у період з 2016 року по теперішній час невстановлені особи з числа теперішніх та колишніх посадових осіб та кінцевих бенефіціарних власників Публічного акціонерного товариства «Мотор Січ» (ЄДРПОУ 14307794, АТ «Мотор Січ»), діючи за попередньою змовою, з метою ослаблення держави шляхом зруйнування вказаного підприємства як об'єкта, що

має важливе народногосподарське та оборонне значення (єдине в Україні підприємство з виробництва цивільних та військових авіаційних двигунів), здійснили ряд правочинів купівлі-продажу контрольного пакету акцій Товариства на користь іноземних компаній «Business House Helena, AG» (Панама), «Enfields Trade & Capital Corp.» (Панама), «Waldo Trade Ltd.» (Віргінські острови), «Granum Corporation» (Панама), «Skyrizon Aircraft Holdings Limited» (Віргінські острови), «Likatron Enterprises Limited» (Кіпр), «Ventalina Management Ltd» (Невіс), які мають намір перемістити активи та виробничі потужності Товариства за межі України, що призведе до його ліквідації та знищення.

АТ «Мотор Січ» створене з метою виробництва авіаційної техніки, продукції виробничо-технічного призначення, товарів народного споживання, цивільної продукції на основі оптимального використання виробничих потужностей і науково-виробничого потенціалу, сільськогосподарської продукції, надання платних послуг населенню, ведення торговельної, комерційної, інвестиційної і зовнішньоторговельної діяльності та одержання прибутку. Діяльність Товариства спрямована на подальший його розвиток, одержання прибутку на вкладений капітал як в Україні, так і за її межами. Товариство засноване Фондом державного майна України шляхом перетворення суб'єкта підприємницької діяльності – державного підприємства «Мотор Січ» згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 31.03.1994 № 216-р та наказом Фонду державного майна України від 04.05.1994 № 28-АТ і діє відповідно до законодавства України. Товариство є правонаступником суб'єкта підприємницької діяльності державного підприємства «Мотор Січ». За Товариством зберігаються всі нагороди, якими нагороджене за весь час свого існування державне підприємство «Мотор Січ». Статутний капітал Товариства, сформований за рахунок майна Товариства згідно з чинним законодавством, складає 280 528 650 грн та розподілений на 2 077 990 простих іменних акцій номінальною вартістю 135 грн кожна. Відповідно до листа Міністерства економічного розвитку і торгівлі України № 272-11/25661-05 від 26.07.2017, АТ «Мотор Січ» є виконавцем державного оборонного замовлення з ремонту та модернізації авіаційної техніки, а також має важливе значення для економіки та обороноздатності України.

Згідно з листом Департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міністерства оборони України № 403/1/1/5614 від 17.07.2017, АТ «Мотор Січ» приймає активну участь в розроблені, ремонті, модернізації та відновленні авіаційної техніки Збройних Сил України. Станом на 2017 рік державним оборонним замовленням передбачено закупівлю авіаційних двигунів ТВ3-117ВМА-СБМ1В серії 4Е та модернізацію вертольотів з проведенням ремонту з урахуванням технічного стану: Ми-8ТП до виду Мі-8 МСБ-В; Ми-2 до виду Ми-2 МСБ; Ми-8Т (Ми-9) до виду Мі-8 МСБ-В.

Відповідно до листа ДП «Івченко-Прогрес» № 35/5018-23 від 19.07.2017, АТ «Мотор Січ» є унікальним серійним підприємством, яке випускає більш ніж 28 типів серійних авіаційних двигунів, кожен з яких є унікальним. Підприємство має важливе для народного господарства України значення, а саме: на підприємстві працює понад 25,2 тис. робітників; господарська діяльність підприємства забезпечує замовленнями десятки підприємств України у машинобудуванні,

металургії, електроніці, хімічної промисловості, логістичній сфері, авіаперевезеннях та інші. Двигуни АТ «Мотор Січ» використовуються на гелікоптерах типу Мі-2, Мі-8, Мі-24, КА-26 (28, 32) – армійська авіація; на літаках АН-26, АН-72, АН-74 – військово-транспортна авіація.

При цьому, 25.02.2015 р. між АТ «Мотор Січ» та компанією «Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co., Ltd.» (Китайська Народна Республіка) укладено Меморандум про співробітництво з метою створення заводу із виробництва авіаційних двигунів у м. Чунцін, Китайська Народна Республіка, на виконання якого створено робочу групу з числа спеціалістів АТ «Мотор Січ», які виїжджають до Китаю.

06.04.2016 р. АТ «Мотор Січ» отримало від компанії «Skyrizon Aircraft Holdings Limited» (Британські Віргінські острови) 100 млн. дол. США під 0,3% річних в рамках договору позики № 3104/16-D(PEU) від 29.01.2016, за яким строк повернення позики становить 10 років з моменту надання позики.

Встановлено, що компанія «Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co., Ltd.» являється власником 100% статутного капіталу компанії «Hong Kong Skyrizon Holding Limited» (Гонконг), яка у свою чергу являється власником 100% статутного капіталу компанії «Skyrizon Aircraft Holdings Limited».

Після цього, впродовж 2016 р., громадянин України Богуслаєв В.О., здійснюючи контроль за господарською діяльністю АТ «Мотор Січ» у якості основного акціонера (як фізична особа володів 15,83% акцій, через підконтрольну компанію «Business House Helena» володів 17,3113% акцій, через підконтрольні ТОВ «Гарант Інвест», ТОВ «Гарант Альфа», ЗАТ «Торговий дім «Олена», СК «Мотор Гарант» та інші володів 15,7% акцій), діючи умисно, достовірно знаючи, що АТ «Мотор Січ» являється єдиним українським підприємством, яке виробляє авіаційні двигуни, в тому числі військового використання, у змові з власником китайської компанії «Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co., Ltd.» громадянином Китайської Народної Республіки Ван Цзіном та його довіреними особами громадянина Китайської Народної Республіки Ду Тао, Чен Хойшен, Лі Фенджу, Рен Дзіліном та Ван Сіньлей, усвідомлюючи можливість ослаблення України, як держави внаслідок зруйнування АТ «Мотор Січ», яке має народногосподарське та оборонне значення, шляхом переміщення за кордон українського виробництва та технологій в рамках виконання Меморандуму про співробітництво від 25.02.2015, здійснив продаж належних йому та його підконтрольним юридичним особам акцій АТ «Мотор Січ» на користь довірених осіб та афілійованих Ван Цзіном компаній, чим створив на користь останніх опосередковане набуття 56,009% акцій АТ «Мотор Січ», що забезпечить перевищення 50% голосів у вищому органі управління Товариства, тобто забезпечить повний контроль над АТ «Мотор Січ».

Відповідно до заяви № 15-10/317-ЕКк від 09.06.2017 р. про надання дозволу Антимонопольного комітету України на концентрацію, поданої від імені компанії «Skyrizon Aircraft Holdings Limited» та АТ «Мотор Січ», акції Товариства розподілені між підконтрольними структурами Ван Цзіна наступним чином: Skyrizon Aircraft Holdings Limited» (Віргінські острови) належить – 9,9992%, «Business House Helena, AG» (Панама) – 17,3113%, «Enfields Trade & Capital Corp.»

(Панама) – 3,1152%, «Waldo Trade Ltd.» (Віргінські острови) – 1,3035%, «Granum Corporation» (Панама) – 9,2717%, «Likatron Enterprises Limited» (Кіпр) – 9,99%, Ван Сіньлей – 5,01%.

Відповідно до листа Антимонопольного комітету України № 24-25/01-7578 від 12.07.2017 р., придбання акцій АТ «Мотор Січ» вищезазначеними компаніями та фізичними особами відбулося у 2016 році, що може свідчити про наявність ознак порушення законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді опосередкованого набуття акцій АТ «Мотор Січ» фізичною особою – громадянином Китаю, що забезпечує перевищення 50% голосів у вищому органі управління товариства, без отримання відповідного дозволу органів Антимонопольного комітету України, наявність якого необхідна.

У своєму листі Антимонопольний комітет України вказує на необхідність вжиття заходів, спрямованих на недопущення подальшої перереєстрації права власності на акції АТ «Мотор Січ».

Указом Президента України № 58/2018 від 06.03.2018 р. введено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 01.03.2018 р. «Про невідкладні заходи щодо захисту національних інтересів держави у сфері авіадвигунобудування».

На виконання зазначеного Указу Президента України, Урядовий комітет з питань економічної, фінансової та правової політики, розвитку паливно-енергетичного комплексу, інфраструктури, оборонної та правоохоронної діяльності, який діє відповідно до Регламенту Кабінету Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 950 від 09.11.2007, прийняв 19.04.2018 р. рішення про укладання договору про співробітництво між Державним концерном «Укроборонпром», компанією «Skyrizon Aircraft Holdings Limited» та компанією «Beijing Xinwei Telecom Technology Group Co., Ltd».

27.04.2018 р. між ДК «Укроборонпром» та Скайрайзон Ейркрафт Холдингс Ліфмітед (Skyrizon Aircraft Holdings Limited) укладено договір про співробітництво, відповідно до якого на користь Скайрайзон Ейркрафт Холдингс Ліфмітед безоплатно передає 25,0002% акцій АТ «Мотор Січ» на користь ДК «Укроборонпром». Однак станом на теперішній час вказаний договір не виконано.

Згідно з листом ГУ КЗЕ СБ України № 8/1/1-9336 від 19.07.2017 р. та листом Антимонопольного комітету України № 24-29.1/02-8071 від 26.07.2017 р., прості іменні акції АТ «Мотор Січ» набуті підконтрольними Ван Цзіну компаніями та фізичними особами за вищевикладених обставин, обліковуються на рахунках у цінних паперах, відкритих у депозитарній установі СП ТОВ «Драгон Капітал» (ЄДРПОУ 30965875), а саме: «Skyrizon Aircraft Holdings Limited» (1776352, Віргінські острови), на рахунку № 402107-VG20007059 – у кількості 207 783 штук, що становить 9,9992% статутного капіталу; «Business House Helena, AG» (425217, Панама), на рахунку № 402107-PA20007070 – у кількості 359 727 штук, що становить 17,3113% статутного капіталу; «Enfields Trade & Capital Corp.» (542042, Панама), на рахунку № 402107-PA20007071 – у кількості 64 733 штук, що становить 3,1152% статутного капіталу; «Waldo Trade Ltd.» (1535383, Британські

Віргінські острови), на рахунку №402107-VG20007068 – у кількості 27 086 штук, що становить 1,3035% статутного капіталу; «Granum Corporation» (538069, Панама) – на рахунку № 402107-PA20007069 – у кількості 192 665 штук, що становить 9,2717% статутного капіталу.

Згідно з листом ГУ КЗЕ СБ України № 8/1/1-9454 від 21.07.2017 р. та листом Антимонопольного комітету України № 24-29.1/02-8071 від 26.07.2017 р., прості іменні акції АТ «Мотор Січ» набуті підконтрольними Ван Цзіну компаніями та фізичними особами за вищевикладених обставин, обліковуються на рахунках у цінних паперах, відкритих у депозитарній установі ПАТ «ОТП Банк» (ЄДРПОУ 21685166), а саме: «Likatron Enterprises Limited» (НЕ 340841, Кіпр), на рахунку № 300137-CY20008474 – у кількості 207 592 штук, що становить 9,99% статутного капіталу;громадянин Китайської Народної Республіки Ван Сіньлей (код 3189626758), на рахунку № 300137-CN20008473 – у кількості 104 107 штук, що становить 5,01% статутного капіталу.

Відповідно до постанови слідчого від 07.09.2017 р., визнано речовими доказами у кримінальному провадженні прості іменні акції АТ «Мотор Січ», розміщені на рахунках у цінних паперах депозитарної установи СП ТОВ «Драгон Капітал» (ЄДРПОУ 30965875), а саме: у кількості 207 783 штук на рахунку № 402107-VG20007059, відкритому компанією «Skyrizon Aircraft Holdings Limited» (1776352, Віргінські острови); у кількості 359 727 штук на рахунку № 402107-PA20007070, відкритому компанією «Business House Helena, AG» (425217, Панама); у кількості 64 733 штук на рахунку № 402107-PA20007071, відкритому компанією «Enfields Trade & Capital Corp.» (542042, Панама); у кількості 27 086 штук на рахунку № 402107-VG20007059, відкритому компанією «Waldo Trade Ltd.» (1535383, Британські Віргінські острови); у кількості 192 665 штук на рахунку № 402107-PA20007069, відкритому компанією «Granum Corporation» (538069, Панама); у кількості 207 592 штук на рахунку № 300137-CY20008474, відкритому компанією «Likatron Enterprises Limited» (НЕ 340841, Кіпр); у кількості 104 107 штук на рахунку № 300137-CY20008473, відкритому громадянином Китайської Народної Республіки Ван Сіньлей (код 3189626758).

Відповідно до листа ГУ КЗЕ СБ України № 8/1/1-5339 від 20.04.2018 р. встановлено, що до складу наглядової ради АТ «Мотор Січ» планується призначити представників акціонерів від КНР, діяльність яких може бути спрямована на зруйнування вказаного Товариства, яке є важливим об'єктом народногосподарського та оборонного значення.

Враховуючи викладене, з метою недопущення зниження економічного, науково-технічного та оборонного потенціалу держави, прокурор вважає за доцільне розглянути питання про накладення арешту на пакет акцій Товариства розміром 56%, що належить вищезазначеним іноземним компаніям, встановивши заборону будь-яким депозитарним установам вносити до системи депозитарного обліку будь-які зміни, які стосуються ідентифікації власників та/або переходу права власності відносно цінних паперів - простих іменних акцій АТ «Мотор Січ» (ЄДРПОУ 14307794), або видавати реєстр акціонерів до закінчення досудового розслідування.

Отже, з метою збереження речових доказів, враховуючи те, що санкція ст.113 КК України передбачає додаткове покарання у вигляді конфіскації майна виникла необхідність у накладенні арешту на вказане майно, в зв'язку з чим прокурор звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з відповідним клопотанням.

В судовому засіданні прокурор звернувся з заявою про розгляд клопотання у відсутність власників, мотивуючи необхідністю забезпечення арешту. Прокурор клопотання про арешт майна підтримав в повному обсязі, просив задовольнити.

Враховуючи те, що майно, на яке прокурор просить накласти арешт, не було тимчасово вилучене, то розгляд клопотання з метою забезпечення арешту майна в силу ч.2 ст.172 КПК України слідчий суддя вважає за можливе здійснити без повідомлення власника майна.

Заслухавши думку прокурора, вивчивши клопотання й додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Зі змісту клопотання прокурора та долучених до нього матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №22017000000000272, внесеного 06.07.2017 р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочинів, передбачених ч.1 ст.14 ст.113 та ч.1 ст.111 КК України.

Відповідно до постанови слідчого від 07.09.2017 р., визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №22017000000000272 прості іменні акції АТ «Мотор Січ», розміщені на рахунках у цінних паперах депозитарної установи СП ТОВ «Драгон Капітал» (ЄДРПОУ 30965875), а саме: у кількості 207 783 штук на рахунку № 402107-VG20007059, відкритому компанією «Skyrizon Aircraft Holdings Limited» (1776352, Віргінські острови); у кількості 359 727 штук на рахунку № 402107-PA20007070, відкритому компанією «Business House Helena, AG» (425217, Панама); у кількості 64 733 штук на рахунку № 402107-PA20007071, відкритому компанією «Enfields Trade & Capital Corp.» (542042, Панама); у кількості 27 086 штук на рахунку № 402107-VG20007059, відкритому компанією «Waldo Trade Ltd.» (1535383, Британські Віргінські острови); у кількості 192 665 штук на рахунку № 402107-PA20007069, відкритому компанією «Granum Corporation» (538069, Панама); у кількості 207 592 штук на рахунку № 300137-CY20008474, відкритому компанією «Likatron Enterprises Limited» (НЕ 340841, Кіпр); у кількості 104 107 штук на рахунку № 300137-CY20008473, відкритому громадянином Китайської Народної Республіки Ван Сіньлей (код 3189626758).

Згідно з ст.ст.131,132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо

якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частиною 2 ст.170 КПК України регламентовано, що арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів (п.1); спеціальної конфіскації (п. 2); конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи (п.3); відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди (п. 4).

Згідно ч.3 статті 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до положень ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

При цьому слідчий суддя зазначає про те, що на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна, з метою забезпечення кримінального провадження, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто

не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення злочину, а лише зобов'язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких є арешт майна.

Таким чином, з урахуванням конкретних обставин кримінального провадження, а також того, що майно, зазначене у клопотанні прокурора, цілком відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України, а отже обґрунтовано має правовий статус речового доказу, а тому на переконання слідчого судді, є всі правові підстави для накладання арешту саме з метою збереження речових доказів.

Разом з тим, з матеріалів клопотання вбачається, що жодній особі у даному кримінальному провадженні не повідомлено про підозру, в зв'язку з чим, слідчий суддя вважає необґрунтованими доводи клопотання про арешт майна саме з метою конфіскації майна.

При цьому, слідчий суддя не знаходить у висновках органу досудового розслідування при зверненні з клопотанням про накладення арешту на майно порушень вимог КПК України та чогось очевидно необґрунтованого та безпідставного.

Керуючись ст. ст. 131; 132; 167, 170-174 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора Северина К.М. про арешт майна у кримінальному провадженні за № 22017000000000272, внесеного 06.07.2017 р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочинів, передбачених ч.1 ст.14 ст.113 та ч.1 ст.111 КК України, - задовольнити.

Накласти арешт на прості іменні акції АТ «Мотор Січ» (ЄДРПОУ 14307794), а саме:

які обліковуються на рахунках у цінних паперах, відкритих у депозитарній установі СП ТОВ «Драгон Капітал» (ЄДРПОУ 30965875):

-на рахунку № 402107-VG20007059 «Skyrizon Aircraft Holdings Limited» (1776352, Віргінські острови) у кількості 207 783 штук;

-на рахунку № 402107-PA20007070 «Business House Helena, AG» (425217, Панама) у кількості 359 727 штук;

-на рахунку № 402107-PA20007071 «Enfields Trade & Capital Corp.» (542042, Панама) у кількості 64 733 штук;

-на рахунку № 402107-VG20007068 «Waldo Trade Ltd.» (1535383, Британські Віргінські острови) у кількості 27 086 штук;

-на рахунку № 402107-PA20007069 «Granum Corporation» (538069, Панама) у кількості 192 665 штук;

та які обліковуються на рахунках у цінних паперах, відкритих у депозитарній установі ПАТ «ОТП Банк» (ЄДРПОУ 21685166):

-на рахунку № 300137-CY20008474 «Likatron Enterprises Limited» (НЕ 340841, Кіпр) у кількості 207 592 штук;

-на рахунку № 300137-CN20008473 громадянина Китайської Народної Республіки Ван Сіньлей (код 3189626758) у кількості 104 107 штук,

із зупиненням видаткових операції, у тому числі переказу, списання цінних паперів.

Заборонити будь-яким депозитарним установам вносити до системи депозитарного обліку будь-які зміни, які стосуються ідентифікації власників та/або переходу права власності відносно цінних паперів - простих іменних акцій АТ «Мотор Січ» (ЄДРПОУ 14307794), або видавати реєстр акціонерів.

Виконання ухвали доручити ПАТ «Національний депозитарій України» (ЄДРОПУ 30370711).

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Відповідно до ст.174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження – судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя